

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA
SALA 602

HORMIGONERA CHAPARRO, INC. DEMANDANTE VS RODRIGUEZ READY MIX, INC. DEMANDADO	CASO CIVIL NÚM. AG2025CV01046 SOBRE: INJUNCTION
RODRIGUEZ READY MIX, INC. DEMANDANTE VS HORMIGONERA CHAPARRO, INC. DEMANDADO	CASO CIVIL NÚM. AG2025CV01243 SOBRE: INJUNCTION

MINUTA

Señalado el caso para vista de Interdicto Preliminar, compareció Santiago Varela Rosario (Hormigonera Chaparro) y su representación legal la Lcda. Carmen M. Quiñones Núñez. Compareció Héctor Rodríguez Rivera (Rodríguez Ready Mix) y sus respectivas representaciones legales la Lcda. Wanda I. Cruz Pacheco y el Lcdo. Miguel L. Torres Torres. Compareció el Lcdo. Luis O. Vélez Vélez en representación legal de las partes interventoras. Compareció la Lcda. Viviana Pereira Santiago en representación legal de OGPe y su directora, ingeniera Irma Rodríguez Reyes. Compareció el ingeniero Edwin Irizarry Lugo.

El Magistrado hizo constar que hay 4 mociones pendientes de resolver, Moción en Cumplimiento de Orden de RRM, Moción de Desestimación, Moción Asumiendo Representación Legal y Moción de Reconvención.

La licenciada Quiñones Núñez afirmó que en efecto hay mociones presentadas que están pendientes de resolver. Por tal razón, solicitó tiempo para contestar dichas mociones. Adicional, propuso que la parte demandada RRM produzcan el Permiso y así el caso se convertiría en uno académico. Recalcó que cuenta con un Permiso de ARPE. Aclaró que no cuenta con el Permiso Único debido a que OGPe cometió un error administrativo y especificó que se le solicitó una cita para la inspección.

Por su parte, el licenciado Torres Torres abundó sobre la consolidación con el caso AG2025CV01243. Se sostuvo en que la parte demandante HC muestre el Permiso Único y que, en caso de no tenerlo, el Tribunal ordene su paralización. Indicó que su representado RRM cuenta con los dos Permisos.

Replicó la licenciada Cruz Pacheco sobre la consolidación de los casos. Expresó que cuando se contestó el interdicto se planteó que la Moción de Desestimación no tiene legitimación activa. Añadió que su cliente cuenta con el Permiso Único desde el 3 de junio de 2025.

Como parte de los asuntos discutidos, ambas partes expusieron su punto de vista en cuanto a las dos mociones de desestimación radicada y el emplazamiento diligenciado.

Sobre los permisos, el licenciado Vélez Vélez sugirió que ambas partes presenten sus respectivos permisos.

Luego de un breve receso, la parte demandada RRM presentó su Permiso Único con el número 2023-488072-PU-412354 expedido el 27 de junio de 2025. Por tal razón, la parte demandante HC solicitó la desestimación voluntaria del caso AG2025CV01046. Así las cosas, el licenciado Vélez por igual solicitó la desestimación, relevo del caso y copia de dicho Permiso. El Tribunal le concedió hasta el martes 5 de agosto a la parte RRM para enviarles copia del permiso.

Explicó la licenciada Pereira Santiago que la única controversia es, si en efecto la Hormigonera Chaparro cuenta con el permiso. Esa información se puede obtener a través del número de catastro por conducto de la ingeniera Irma Rodríguez.

Por estipulación de las partes se aceptó la siguiente prueba documental:

- **Exhibit 1 Certificación emitida por la OGPe del 31 de julio de 2025 firmada por Aurelio A. Agelvíz Rodríguez donde informa que la Hormigonera Chaparro no cuenta con el Permiso Único para operar.**

La prueba testifical de Rodríguez Ready Mix consistió en el testimonio bajo juramento de Irma Rodríguez Reyes, directora de la OGPe. Se hizo referencia al Artículo 8.4A Ley 161. En el re-directo y a preguntas del licenciado Torres, la señora Rodríguez explicó sobre el Permiso de Uso. Abundó sobre el mecanismo cuando hay errores en el sistema al crear un permiso.

Por otro lado, la prueba testifical de la Hormigonera Chaparro consistió en el testimonio bajo juramento de Edwin Irizarry Lugo. El señor Irizarry mencionó que fue director ejecutivo de OGPe en el 2010 e implementó la Ley 161. A petición de la licenciada Quiñones y sin objeción de las partes, el Tribunal cualificó al señor Edwin Irizarry Lugo como perito para declarar en el presente caso. El Magistrado concedió hasta el lunes 4 de agosto a las 5:00 de la tarde para que la licenciada Quiñones someta en SUMAC el documento de Permiso de ARPE expedido en el 1980 al cuál se hizo referencia en sala.

El Tribunal hizo las siguientes determinaciones:

- **Caso AG2025CV01046**
 - ✓ Se dictará sentencia con desestimación voluntaria dado las circunstancias que se presentaron los correspondientes documentos de Permiso Único.
 - ✓ La parte interlocutoria quedó relevada del caso.
- **Caso AG202501243**
 - ✓ Se ordena la paralización inmediata de la Hormigonera Chaparro, Inc. hasta la obtención del Permiso Único.
 - ✓ Se ordena a OGPe proveer el mismo en un término no mayor de 30 días.

Se señaló vista para el 24 de septiembre de 2025 a las 2:00 p.m., mediante videoconferencia. Fecha hábil para las partes.

MIGUEL TRABAL CUEVAS JUEZ SUPERIOR	CERTIFICO: SRA. SARAHÍ REYES PÉREZ SECRETARÍA REGIONAL
ODCR: KATHERINE VARGAS MENDEZ ALGUACIL: EDIBERO A. VELEZ MORALES	POR: ff: KATHERINE VARGAS MENDEZ SECRETARÍA DE SERVICIOS A SALA
FECHA DE VISTA: 1 DE AGOSTO DE 2025	TRANSCRITA: 5 DE AGOSTO DE 2025